Documento CONPES

4099

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES SUBNACIONALES ORIENTADO A INVERSIONES SOSTENIBLES

Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Hacienda y Crédito público

Bogotá, D.C., 11 de julio de 2022

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES

Iván Duque Márquez
Presidente de la República

Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de la República

Daniel Palacios Martínez
Ministro del Interior

José Manuel Restrepo Abondano
Ministro de Hacienda y Crédito público

Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de Defensa Nacional

Fernando Ruíz Gómez
Ministro de Salud y Protección Social

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Susana Correa Borrero
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ángela María Orozco Gómez
Ministra de Transporte

Guillermo Antonio Herrera Castaño
Ministro del Deporte

Marta Lucía Ramírez Blanco
Ministra de Relaciones Exteriores

Wilson Ruíz Orejuela
Ministro de Justicia y del Derecho

Rodolfo Enrique Zea Navarro
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Ángel Custodio Cabrera Báez
Ministro del Trabajo

María Ximena Lombana Villalba
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Carlos Eduardo Correa Escaf
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Carmen Ligia Valderrama Rojas
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Angélica María Mayolo Obregón
Ministra de Cultura

Tito José Crissien Borrero
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Alejandra Carolina Botero Barco
Directora General del Departamento Nacional de Planeación

Laura Milena Pabón Alvarado
Subdirectora General de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E)

Yesid Parra Vera
Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (E)

Amparo García Montaña
Subdirectora General del Sistema General de Regalías

Lorena Garnica De La Espriella
Subdirectora General de Descentralización y Desarrollo Territorial

Resumen ejecutivo

La sostenibilidad de las operaciones de financiamiento territorial es un aspecto determinante para evaluar la viabilidad fiscal de las entidades territoriales, así como su gestión financiera. A causa de la profundización del proceso de descentralización que vivió el país con la reforma a la Constitución Política de Colombia en el año 1991, se presentó un deterioro de la deuda territorial que puso en riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del proceso de descentralización en sí mismo (Bonet, 2014). Lo anterior motivó una serie de reformas normativas con el fin de poner orden a la colocación y contratación de la deuda territorial en función de indicadores de solvencia, sostenibilidad, tamaño del gasto de funcionamiento y en general, sobre la sostenibilidad fiscal, que tuvieron un impacto positivo en la estabilización de los niveles de gasto y el saneamiento de las finanzas públicas subnacionales.

En la actualidad, el país se encuentra inmerso en un proceso de reactivación económica y recuperación de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. En ese contexto, se tomaron medidas transitorias orientadas a flexibilizar indicadores de endeudamiento establecidos en la Ley 358 de 1997[1] y a facilitar el uso de este mecanismo de financiamiento como mecanismo de apalancamiento de las intervenciones que dinamicen el empleo en las regiones y propendan por el cierre de brechas. No obstante, en la actualidad se evidencia una baja gestión de los recursos de crédito por parte de las entidades territoriales para la financiación de proyectos que contribuyan a sostener la senda de reactivación.

Por lo anterior, este documento CONPES busca mejorar la gestión y el acceso a financiamiento por parte de las entidades territoriales a inversiones sostenibles que den continuidad al proceso de reactivación económica y contribuyan a promover la generación de empleo, la productividad y el cierre de brechas en las regiones. Para alcanzar este objetivo, la política se propone aumentar las capacidades de las entidades territoriales para la planeación estratégica y la gestión de proyectos a lo largo de todo el ciclo de la inversión pública.

Las acciones a desarrollar están encaminadas a: (i) incrementar las capacidades de las entidades territoriales para estructurar adecuadamente proyectos de inversión que puedan acceder al financiamiento que requieren; (ii) promover el conocimiento sobre los criterios para establecer el tipo de proyectos y circunstancias que habilitan a un proyecto de inversión para ser financiado con recursos de crédito; (iii) mejorar la articulación de la planeación con el proceso de programación presupuestal en las entidades territoriales; (iv) mejorar los bajos

[1] Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento.

niveles de ejecución de los créditos que incrementan los costos financieros y fuerzan la extensión de los plazos de ejecución, y (v) fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo, y evaluación, de los recursos de crédito y su incorporación de experiencias en la negociación de nuevos créditos. Tales acciones serán ejecutadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito público durante las vigencias 2022 a 2024, y se estima que tengan un costo de 890 millones de pesos.

Clasificación: H62, H72, H74, H77.

Palabras clave: Deuda pública, gobiernos subnacionales, finanzas públicas, sostenibilidad fiscal, inversión, proyectos, cierre de brechas.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 10
2.1. Antecedentes normativos y del marco de referencia de la política 10
2.1.1. Antecedentes referidos al nivel de endeudamiento territorial consistente con su capacidad de pago 10
2.1.2. Antecedentes referidos a los procedimientos administrativos y contractuales dispuestos para la celebración de operaciones de crédito público 12
2.1.3. Antecedentes referidos a los instrumentos a través de los cuales se puede fijar la política para de endeudamiento territorial con la banca Multilateral y Bilateral .. 13
2.1.4. Antecedentes relacionados con las particularidades para el acceso a crédito a partir de las diferentes fuentes de recursos 14
2.1.5. Antecedentes normativos mediante los cuales se ha abordado el concepto de inversiones sostenibles 16
2.2. Antecedentes de contexto 18
2.2.1. Situación del endeudamiento territorial actualmente 18
2.2.2. Capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales 23
2.3. Justificación 24
3. MARCO CONCEPTUAL 26
3.1. Lineamientos generales para el financiamiento orientado a gestionar inversiones sostenibles 26
3.2. Proyectos de inversión sostenibles 29
4. DIAGNÓSTICO 30
5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 35
5.1. Objetivo general 35
5.2. Plan de acción 35
5.3. Seguimiento 38
5.4. Financiamiento 39
RECOMENDACIONES 40
BIBLIOGRAFÍA 42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Deuda pública por nivel de gobierno 20
Tabla 2. Calidad de la cartera interna por tipo de entidad territorial durante la vigencia 2021 23
Tabla 3. Indicadores globales de sostenibilidad y solvencia de la deuda al 1o de enero de 2022 24
Tabla 4. Cronograma de seguimiento..... 39
Tabla 5. Financiamiento por entidad 39

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Deuda pública de entidades territoriales como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB)..... 19
Gráfico 2. Tamaño relativo de la deuda financiera bruta de los gobiernos subnacionales con respecto a la deuda bruta del Gobierno general 19

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Deuda pública de los departamentos durante la vigencia 2021..... 22
Mapa 2. Deuda pública de los municipios durante la vigencia 2021..... 22

SIGLAS Y ABREVIACIONES

CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
DNP	Departamento Nacional de Planeación
FUT	Formato Único Territorial
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PIB	Producto Interno Bruto
PIIP	Plataforma Integrada de Inversión Pública
PND	Plan Nacional de Desarrollo
SGP	Sistema General de Participaciones
SGR	Sistema General de Regalías
SPI	Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión

1. INTRODUCCIÓN

La deuda pública del orden subnacional creció de manera acelerada desde los inicios de los años noventa como resultado del proceso de descentralización impulsado por la Constitución política de 1991. A partir de la promulgación de la carta política, se incrementaron las competencias de las entidades territoriales[2], sin que existiera un marco definido de responsabilidad y disciplina fiscal, ni reglas para el uso racional de los recursos provenientes a partir de operaciones de crédito público (Restrepo, 2000). Tal como lo refieren Quintero y Silva (2005) y el Ministerio de Hacienda y Crédito público (2021), el uso de deuda para la financiación de déficits recurrentes generó desequilibrios que comprometieron la viabilidad financiera de las entidades territoriales y pusieron en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Los citados desequilibrios dejaron en evidencia la inefectividad de la reglamentación existente frente a la definición del concepto de capacidad de pago[3] para contraer endeudamiento. Esto motivó al Gobierno nacional a impulsar medidas para controlar y regular los niveles de deuda pública subnacional. Entre tales medidas, se destaca la Ley 358 de 1997[4], que estableció las reglas para determinar la capacidad de endeudamiento de las entidades subnacionales e instituyó la condición de deuda orientada, principalmente, a financiar proyectos de inversión, conocida como la regla de oro.

Entre 2020 y 2021 algunas de las reglas sobre endeudamiento se revisaron y flexibilizaron transitoriamente en consideración a la caída de ingresos territoriales generada por la pandemia de Covid-19. El objetivo de estas medidas fue brindar instrumentos legales que dotaran a las entidades territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia y sus efectos en distintas áreas[5]. Posteriormente, la ampliación de los límites para el endeudamiento se convirtió en permanente con la Ley 2155 de 2021[6].

En cuanto al proceso de reactivación, el Gobierno nacional expidió el Documento CONPES 4023 ***Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, nuevo compromiso por el futuro de Colombia[7]*.** Dicha política se trazó como

---

[2] La definición de entidades territoriales está dada por la Constitución Política que en el artículo 286, estableció "*Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley*".

[3] El artículo 364 de la Constitución Política determina que el endeudamiento interno y externo de la nación, así como de las entidades territoriales, no podrá exceder su capacidad de pago.

[4] Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento.

[5] Para este efecto se expidió el Decreto 678 de 2020 Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.

[6] Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones.

[7] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf.

objetivo general el retorno a la ruta de desarrollo que estaba transitando el país antes de ser golpeado por la pandemia del Covid-19 y en largo plazo, transitar hacia un crecimiento más sostenible y resiliente para responder a posibles choques futuros de gran impacto.

Así las cosas, ante la necesidad de impulsar el retorno del país a la senda de crecimiento en que se encontraba antes de la pandemia de Covid-19 y promover la sostenibilidad de tal proceso, es imprescindible potenciar el desempeño de la gestión de los gobiernos subnacionales. En particular, es necesario superar la débil gestión de los recursos de crédito por parte de las entidades territoriales para la financiación de proyectos de inversión que contribuyan a promover inversiones sostenibles. Lo anterior, con el fin de lograr que los recursos de crédito apalanquen inversiones en el marco de la reactivación del tejido económico local, la generación de empleo, y el cierre de brechas, bajo criterios de sostenibilidad.

Por lo anterior, el objetivo de esta política es mejorar la gestión y el acceso al financiamiento de las entidades territoriales orientado a inversiones sostenibles[8]. Con este objetivo se busca dar continuidad al proceso de reactivación económica y contribuir a promover la generación de empleo, la productividad, y el cierre de brechas[9] en las regiones.

Este documento se desarrolla en seis secciones, la primera de ellas, esta introducción. La segunda contiene los antecedentes normativos y de contexto de la política y presenta la justificación de esta. En la tercera sección, el marco conceptual aborda los principios que deben ser atendidos en el marco de la obtención de financiamiento orientado a gestionar inversiones sostenibles y la definición de lo que se entiende como proyecto de inversión sostenible. Por su parte, el cuarto apartado hace un diagnóstico de las barreras que limitan el acceso de las entidades territoriales al crédito, como mecanismo de financiamiento. Por su parte, la quinta sección plantea los objetivos de la política, su plan de acción, la financiación requerida para la ejecución de este último, y el cronograma de seguimiento a su cumplimiento. Finalmente, el sexto y último apartado del documento, presenta las recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

[8] Como se desarrollará, en detalle, más adelante, la categoría inversión sostenible apunta a que esta, por una parte, debe llevarse a cabo en un marco de responsabilidad, disciplina, y sostenibilidad fiscal de cada entidad, y por la otra, que la viabilidad financiera de cada proyecto de inversión esté asegurada.

[9] El cierre de brechas, en este contexto, es un objetivo que consiste en la disminución gradual pero constante de las diferencias que existen entre las regiones respecto a indicadores sociales y económicos.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes normativos y del marco de referencia de la política

El crédito público es uno de los mecanismos de financiamiento de las entidades territoriales y su estudio, desde una perspectiva normativa, es susceptible de separarse en cinco grandes bloques. La clasificación corresponde a (i) el nivel de endeudamiento territorial consistente con su capacidad de pago; (ii) los procedimientos administrativos y contractuales dispuestos para la celebración de operaciones de crédito público, dentro de los que se encuentra el referido al otorgamiento de garantías por parte de la nación; (iii) los instrumentos normativos a través de los cuales se fija la política de endeudamiento territorial; (iv) las particularidades de los sistemas administrativos en función del recurso del crédito, y (v) la aproximación a inversiones sostenibles. Cada bloque de reglas se materializa a través de normas de orden constitucional, legal, y administrativo; estas últimas, con aplicación para el nivel nacional y para el subnacional. A continuación, se abordan cada uno de los bloques de reglas mencionados.

2.1.1. Antecedentes referidos al nivel de endeudamiento territorial consistente con su capacidad de pago

La consistencia del nivel de endeudamiento territorial con su capacidad de pago es una regla consagrada en el artículo 364 de la Constitución Política de 1991. De otro lado, la regulación del crédito es una función compartida entre el Congreso de la república y el presidente de la república. Entre las leyes que se han dictado para desarrollar el mandato constitucional señalado, se encuentran la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003[10].

La Ley 358 de 1997 reitera lo establecido en la norma constitucional referida, en el sentido de indicar que la capacidad de pago se constituye en el límite de endeudamiento de las entidades territoriales. Esta norma define la capacidad de pago como el flujo mínimo de ahorro operacional generado por esas entidades que les permite pagar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años y dejar un remanente para financiar inversiones. De esta manera, dicha ley introduce, como medida cuantificable, los indicadores de solvencia y sostenibilidad. El contenido de la Ley 358 de 1997 fue desarrollado por el Gobierno nacional, principalmente, mediante la expedición del Decreto 696 de 1998[11], del cual se destaca que definió puntualmente los actos o contratos que se entienden como operación de crédito público conforme a aquella ley.

[10] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

[11] Por el cual se reglamenta la Ley 358 de 1997.

Por otro lado, la ley establece que el mercado se erija como colaborador en la determinación de la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. El artículo 16 de la Ley 819 de 2003 establece que, sin perjuicio de las normas de endeudamiento territorial para la contratación de nuevos créditos por parte de los departamentos, distritos, y municipios, de categorías especial, 1, y 2, será requisito la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se acredite la capacidad de contraer el nuevo endeudamiento. Esta ley, igualmente establece que se debe informar si: (i) la entidad territorial tiene marco fiscal de mediano plazo; (ii) el respectivo presupuesto se ajusta a dicho marco; (iii) la operación de crédito público a contratar afecta el plan financiero que soporta el marco fiscal de mediano plazo, y (iv) en caso de ser así, qué medidas se tomarán para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.

Finalmente, de manera más reciente, y con motivo de la declaratoria de emergencia económica, social, y ecológica, generada por la pandemia del Covid-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 678 de 2020[12] con el que flexibilizó temporalmente los indicadores de deuda subnacional. De forma adicional, a través de otros decretos legislativos se fijaron lineamientos para el acceso al crédito al identificar sectores y sujetos destinatarios de tal recurso, así como las condiciones para su otorgamiento. En este sentido, se expidió el Decreto 468 de 2020[13], que habilitó a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., para otorgar créditos directos para entidades territoriales, con tasa compensada, y dirigidos a financiar proyectos y actividades en sectores elegibles, para conjurar la crisis generada con motivo de la pandemia, o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, y el Decreto 581 de 2020[14]. Este último, habilitó a esa misma entidad para podrá otorgar créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales, mixtas y privadas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, para implementar las medidas que el Gobierno nacional adoptara para conjurar los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada a través del Decreto 417 de 2020[15], y de la misma manera, autorizó a las entidades para garantizar los créditos otorgados a las empresas de servicios públicos

[12] Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.

[13] Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.

[14] Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

[15] Por el cual se declara un estado de emergencia económica, social, y ecológica, en todo el territorio nacional.

domiciliarios y a destinar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico hacia tal objetivo.

2.1.2. Antecedentes referidos a los procedimientos administrativos y contractuales dispuestos para la celebración de operaciones de crédito público

El Decreto Ley 1222 de 1986[16] así como el Decreto Ley 1333 de 1986[17] fijan reglas en relación con los procedimientos administrativos y contractuales dispuestos para la celebración de operaciones de crédito público. Estas normas contienen, respectivamente, los códigos de régimen departamental y municipal y constituyen antecedentes remotos, pero aún vigentes que fijan reglas de acuerdo con las cuales, la suscripción de contratos de crédito interno por parte de gobernadores y alcaldes sólo requieren autorización por parte de la corporación política administrativa que corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de que la Ley 358 de 1997, modificada por la Ley 2155 de 2021, condicione la suscripción de tales contratos al cumplimiento de indicadores de sostenibilidad y solvencia de la deuda, y los habilite, en caso de incumplimiento de aquellos, para que, dependiendo de la categoría presupuestal a la que pertenezca la entidad territorial, y de si se trata de una operación de crédito interno externo, los suscriban mediando calificaciones de riesgo, autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito público, y planes de desempeño[18].

Con posterioridad, se expide la Constitución política de 1991, que, en sus artículos 300 y 313 establece la competencia que tienen las asambleas departamentales en el proceso de endeudamiento. De manera concreta, los concejos municipales deben conceder a gobernadores y acaldes, respectivamente, autorizaciones para suscribir operaciones de crédito púbico[19]. Así también, en el inciso final del artículo 150, la Constitución también determina que es competencia del Congreso de la República expedir el estatuto de contratación estatal a partir del cual se promulgara Ley 80 de 1993[20], en cuyo artículo 41,

[16] Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.

[17] Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.

[18] Los planes de desempeño son instrumentos financieros que, acordados entre la entidad territorial y la entidad prestamista, contienen un diagnóstico financiero e institucional de aquella en el que se identifican las acciones, medidas y metas que, así mismo, se compromete a instaurar o lograr en un período determinado, con base en sus capacidades, instrumentos y restricciones con que cuenten, y deberán estar orientados a restablecer su solidez económica y financiera.

[19] Esto, sin perjuicio de que la Ley 358 de 1997, modificada por la Ley 2155 de 2021, introdujo unas condiciones relacionadas con la categoría de las entidades territoriales, indicadores y su calificación, para determinar en qué casos se requiere autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito público y un plan de desempeño.

[20] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

parágrafo 2 se desarrollan ampliamente los aspectos contractuales de las operaciones de crédito público.

La reglamentación de las operaciones internas y externas de crédito público de entidades territoriales y sus descentralizadas, se encuentra desarrollada en el Decreto 1068 de 2015[21]. Dicho decreto precisa, entre otros aspectos: (i) lo que se entiende por operación de crédito público; (ii) la información requerida para determinar los ingresos corrientes que sirven al cálculo de los indicadores de deuda; (iii) las reglas para la emisión de títulos de deuda interna y externa, y (iv) la prohibición, como regla general, para el otorgamiento de garantía de la nación en operaciones de crédito interno. Esta norma, también, define requisitos referidos, no sólo al nivel de endeudamiento territorial consistente con su capacidad de pago, sino la necesidad de contar con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito público. Igualmente, el citado decreto también contempla la obligación de estudiar la conveniencia de la operación de crédito y fuentes de financiamiento alternativas, así como ciertas reglas específicas para la contratación con entidades multilaterales, entre otros aspectos.

2.1.3. Antecedentes referidos a los instrumentos a través de los cuales se puede fijar la política para de endeudamiento territorial con la banca multilateral y bilateral

Dentro de los instrumentos de política que hacen parte del marco de referencia del endeudamiento territorial figuran algunos documentos CONPES. En el año 2001, el Documento CONPES 3119 *Estrategia de endeudamiento con la banca multilateral y bilateral*[22] identificó que, pese a las ventajas comparativas presentadas en el financiamiento a través de los recursos disponibles con la banca multilateral y bilateral de destinación específica, en términos de asistencia técnica y condiciones financieras favorables, dichos recursos no eran utilizados eficientemente, situación paradójica en un contexto en que la Nación y la mayoría de las entidades públicas enfrentaban problemas para acceder a recursos externos a través de mercados de capitales y bancos comerciales internacionales para financiar la inversión. La política se orientó a establecer las directrices para la financiación con la banca multilateral y bilateral, así como a contar con una guía clara sobre los procedimientos para todos los participantes en el proceso de contratación y ejecución de proyectos con recursos de crédito. Si bien la directriz impartida por este documento hace referencia al orden nacional y a instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), las recomendaciones aplican para las entidades territoriales.

[21] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito público.

[22] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3119.pdf.

En 2005 el Documento CONPES 3334 *Actualización de la estrategia general de endeudamiento con la banca multilateral de la nación y las entidades públicas*[23] actualizó la estrategia establecida en el Documento CONPES 3119. El documento identificó las principales deficiencias del proceso de endeudamiento con la banca Multilateral y Bilateral dividiéndolo en seis etapas, a saber: (i)planeación, (ii)presupuestación, (iii) preparación, (iv) negociación y firma, (v) ejecución y finalmente (vi) seguimiento y evaluación

Adicionalmente, el Gobierno nacional ha dispuesto información para tener en cuenta en el cálculo de la capacidad de pago y los análisis de deuda pública en el contexto de elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo. En este sentido elaboró lineamientos para facilitar el ejercicio de planeación financiera de largo plazo en el sentido de incluir al endeudamiento responsable como instrumento de financiación. Además, este documento hizo énfasis en que el endeudamiento sostenible va más allá de los indicadores utilizados para la determinación de la capacidad de pago, por lo que se debe evaluar además cuatro aspectos que pueden afectar dicha capacidad, a saber: (i) la posibilidad real de refinanciar la deuda; (ii) el hecho de que la entidad se endeuda con tasas de interés variable; (iii) la existencia de déficit acumulado de vigencias anteriores, y (iv) la financiación sectorial de la inversión (DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019).

2.1.4. Antecedentes relacionados con las particularidades para el acceso a crédito a partir de las diferentes fuentes de recursos

Las reglas y condiciones para realizar operaciones de crédito cambian según la fuente de financiación. Coexistiendo con el ejercicio ordinario de la función administrativa, figuran el SGP y el Sistema General de Regalías (SGR), que son a su vez instrumentales al cumplimiento de las funciones y competencias que las entidades subnacionales tienen. Cada uno de tales sistemas, identifica el crédito como un mecanismo de apalancamiento para ejecutar en un tiempo más oportuno las inversiones, cuando el recurso de la fuente de financiación específica no es suficiente en el tiempo en que se requiere adelantar el proyecto de inversión.

Para los recursos del SGP, la Ley 715 de 2001[24] y la Ley 1176 de 2007[25] conceden habilitaciones particulares para pignorar rentas territoriales. En el caso de la Ley 715 de 2001, el parágrafo 3 del artículo 54, referido al sector salud, y en particular a la

[23] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3334.pdf.

[24] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

[25] Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

organización y consolidación de redes de salud, señala que la entidad territorial que reciba préstamos condonables otorgados por el Gobierno nacional para tales objetivos, podrá pignorar en favor de este las rentas de la participación de la salud. Igualmente, el parágrafo 1 del artículo 78 referido al destino de los recursos de la participación de propósito general plantea que con estos recursos se puede cubrir el servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de inversión física, y con ese objetivo, también se pueden pignorar. Por su parte, el literal b del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, referido a la destinación de los recursos de la participación de agua potable y saneamiento básico en los distritos y municipios, los habilita para pagar el servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de ese sector.

Por su parte, en el caso del SGR, la Ley 2056 de 2020[26] ratificó la posibilidad de que los recursos de asignaciones directas puedan ser objeto de pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las entidades territoriales. Así también, el Decreto 1821 de 2020[27] señaló los siguientes requisitos para la realización de dichas operaciones: (i) utilizar los recursos del crédito exclusivamente para financiar proyectos de inversión que se encuentren incluidos en el capítulo del plan de desarrollo territorial; (ii) cumplir con todas las normas de endeudamiento y disciplina fiscal vigentes; (iii) realizar operaciones de crédito sólo para financiar proyectos de infraestructura en fase 3 y que en ningún caso superen en dos bienalidades su ejecución; (iv) no celebrar operaciones de crédito público con cargo a los recursos de asignaciones directas, en el último año del periodo de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; (v) que el pago de las operaciones de crédito público no supere el periodo de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, salvo que los proyectos de inversión que están financiando las operaciones de crédito público sean declarados de importancia estratégica por el consejo de gobierno y a través de un concepto favorable del ministerio o entidad del orden nacional que se encuentre relacionada con el proyecto, y (vi) que sólo se celebren operaciones de crédito público cuando la disponibilidad presupuestal de las asignaciones directas del bienio, no sean suficientes para la financiación de un proyecto de inversión en la vigencia en que se aprueba.

Durante el año 2021 el Gobierno nacional habilitó la posibilidad de acceder a operaciones de crédito con cargo a los recursos de la asignación para la inversión regional. Inicialmente esta disposición fue establecida, para la vigencia fiscal 2022,

[26] Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.

[27] Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.

mediante el artículo 131 de la Ley 2159 de 2021[28] y las condiciones y mecanismos para su operativización fueron reglamentados mediante el Decreto 108 de 2022[29].

2.1.5. Antecedentes normativos mediante los cuales se ha abordado el concepto de inversiones sostenibles

En este apartado, se abordan los elementos normativos, de carácter constitucional, y legal, que se han acercado al concepto de inversiones sostenibles. Para ello se procede a la identificación y a la mención de los contenidos de las normas que se han ocupado del asunto. Este ejercicio resulta importante, como quiera que, la fijación de política para promover el endeudamiento territorial responsable con orientación a inversiones sostenibles exige acotar tal categoría a su connotación o enfoque fiscal y financiero, sin perjuicio de que, en la ejecución material de estos lineamientos, siempre deba verificarse el cumplimiento de principios y reglas ambientales, que, justamente materializan el enfoque ambiental y funcional de tal categoría. Es importante anotar que el enfoque ambiental de la categoría inversión sostenible está íntimamente ligado al concepto de desarrollo sostenible, al que se hace referencia el artículo 80 de la Constitución Política y que aparece definido en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993[30], definición que se articula en función de sus objetivos, como son el crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. En este sentido, el enfoque financiero y fiscal, se halla, tanto en normas de rango constitucional, como de orden orgánico y ordinario.

El enfoque fiscal y financiero de las inversiones sostenibles tiene fundamento en la Constitución política, y en las leyes de carácter orgánico y ordinario. Del lado constitucional, los artículos 334, 339, y 346, de la Constitución política de 1991 fijan y desarrollan el principio o criterio de sostenibilidad fiscal. Puntualmente, los mencionados artículos señalan: (i) que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, y que la consecuente intervención y las formas que esta reviste, se realizan en un marco de sostenibilidad fiscal que funge como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho; (ii) que los componentes del PND deben tener en

[28] por la cual se decreta el Presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022.

[29] Por el cual se adiciona el Título 12 transitorio a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, en lo relativo a las normas transitorias de las operaciones de crédito público con cargo a la Asignación para la Inversión Regional, artículo 131 Ley 2159 de 2021.

[30] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

cuenta un marco que propenda por la sostenibilidad fiscal, y (iii) que el proyecto de ley anual de presupuesto debe, también, elaborarse, presentarse, y aprobarse, en el mismo marco de sostenibilidad fiscal.

Por su parte, varias leyes se han referido a la categoría de inversiones sostenibles, por ejemplo, la Ley 136 de 1994[31] plantean los principios de *economía y buen gobierno,* y la Ley 1454 de 2011[32] establece la *responsabilidad del ejercicio de competencias funcionales,* respectivamente. En primer lugar, el artículo 5 de la Ley 136 de 1994 identifica y desarrolla el principio de *economía y buen gobierno*, como principio rector del ejercicio de competencias de los municipios. Conforme este principio, un objetivo de los municipios es ser autosostenibles desde una perspectiva económica y fiscal. Así también, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 establece el principio de responsabilidad del ejercicio de competencias funcionales. De acuerdo con el mencionado principio, la asunción de competencias se realiza identificando los recursos para su financiación, y sin comprometer su sostenibilidad financiera.

De otro lado, la Ley 1955 de 2021[33] plantea el enfoque de programación presupuestal orientada a resultados, mientras que la Ley 2199 de 2022[34] desarrolla el principio de *economía y buen gobierno para la Región metropolitana de Bogotá,* respectivamente. De manera concreta, la Ley 1955 de 2021 indica que el ejercicio de programación presupuestal se orienta a resultados, bajo la promoción del uso eficiente de los recursos públicos, estableciendo una relación entre el ingreso, el gasto, y los bienes y servicios que se entregan a la ciudadanía. Por su parte, el artículo 5 de la Ley 2199 de 2022[35] identifica al principio de *economía y buen gobierno* como uno de los que rige la Región metropolitana de Bogotá, y de acuerdo con el cual, la región debe propender por objetivos de: (i) autosostenibilidad económica; (ii) saneamiento fiscal; (iii) racionalización, y (iv) optimización del gasto público y el buen gobierno, en su conformación y funcionamiento.

Finalmente, el artículo 3 de la Ley 2200 de 2022[36] identifica el principio de *sostenibilidad fiscal territorial*, como uno de los que rige a los departamentos. Según tal

[31] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

[32] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

[33] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

[34] Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca.

[35] Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca.

[36] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.

principio, el departamento correspondiente y las otras entidades territoriales que hacen parte de aquel, en aplicación del artículo 334 constitucional, deben regirse por el marco de sostenibilidad fiscal establecido por el Gobierno nacional. Así también, desde el plano financiero, el mismo artículo también desarrolla el principio de *planeación y prospectiva territorial* que centra su atención en establecer una asignación de recursos de inversión en función de la obtención de resultados previamente planificados.

En síntesis, el enfoque fiscal y financiero de la categoría de *inversión sostenible* apunta a que se cumplan tres consideraciones fundamentales. En primer lugar, debe llevarse a cabo en un marco de responsabilidad, disciplina, y sostenibilidad fiscal, de cada entidad; en segundo lugar, la viabilidad financiera de cada proyecto de inversión debe estar asegurada, y finalmente que la inversión a financiar no menoscabe la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni se deteriore el medio ambiente, o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

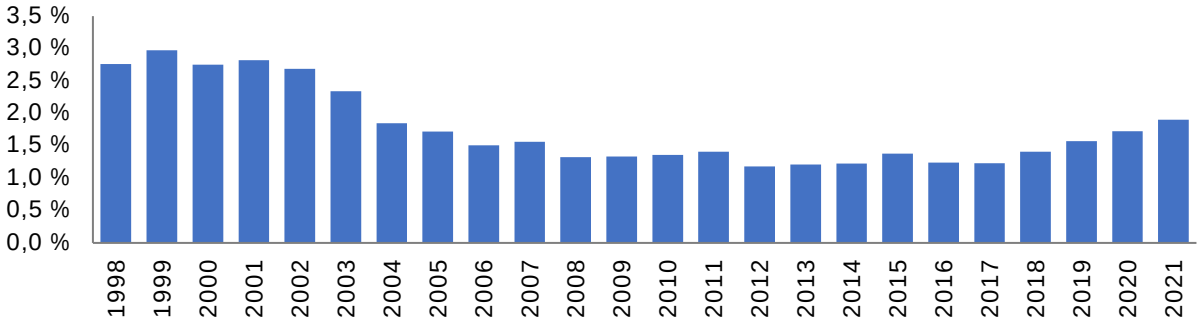
2.2. Antecedentes de contexto

Esta sección presenta la evolución y estado actual del endeudamiento territorial con miras a justificar el espacio de desarrollo que tiene la implementación de esta política. Las referencias normativas presentadas anteriormente han sido el marco en el que se ha desarrollado el endeudamiento territorial, el cual ha sido exitoso en dar estabilidad a las finanzas públicas subnacionales.

2.2.1. Situación del endeudamiento territorial actualmente

Aunque durante la década de los noventa las entidades territoriales enfrentaron una espiral de endeudamiento, después de 1999 las obligaciones financieras de gobernaciones y alcaldías evidenciaron un comportamiento decreciente (Gráfico 1)**.** El conjunto de arreglos normativos lograron introducir un marco de responsabilidad y disciplina fiscal que respondiera de manera efectiva a la problemática atendiendo las siguientes líneas: (i) racionalizar el gasto de funcionamiento (Ley 617 de 2000); (ii) limitar el endeudamiento (Ley 358 de 1997); (iii) aprovisionar recursos para cubrir el pasivo pensional (Ley 549 de 1999), e (iv) implementar políticas de planeación financiera de mediano plazo (Ley 819 de 2003), además de los mecanismos que se habilitaron para recuperar la solvencia de algunas entidades que vieron amenazada su capacidad para la provisión de bienes y servicios a sus ciudadanos (Ley 550 de 1999).

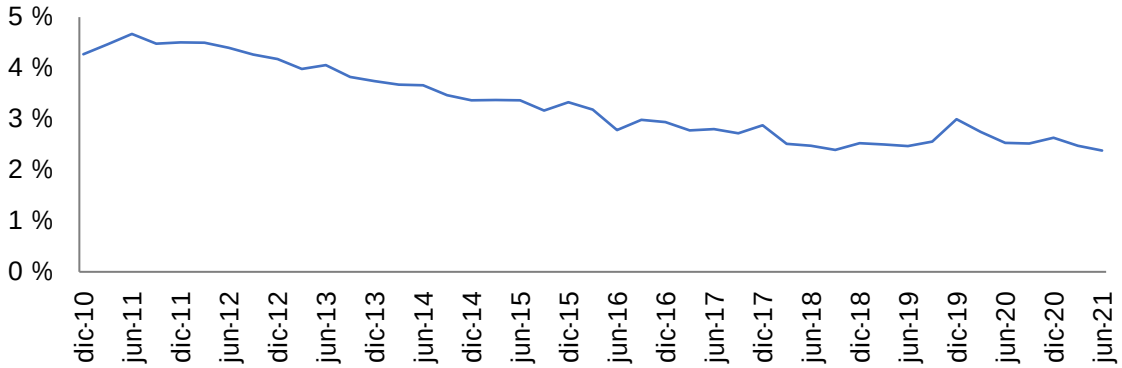
Gráfico 1. Deuda pública de entidades territoriales como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB)



Fuente*:* DNP con información del Formato Único Territorial (FUT) y la Contraloría General de la República (2021).

Al considerar exclusivamente la deuda financiera, la deuda pública de las entidades territoriales tan solo ha representado, en promedio, el 3 % de la deuda bruta del Gobierno central. Esto es contrario a la participación que tienen las entidades territoriales en los ingresos que representa una tercera parte de los ingresos. Además, el comportamiento del tamaño relativo de la deuda bruta tiene un comportamiento a la baja en los últimos años (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tamaño relativo de la deuda financiera bruta de los gobiernos subnacionales con respecto a la deuda bruta del Gobierno general



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2021).

Durante el último lustro, la mayor parte de las obligaciones financieras se concentró en las ciudades capitales (en promedio, 49 % del total). De manera concreta, después de las ciudades capitales se ubicaron los departamentos (30 %), y los municipios no capitales (21 %). La Tabla 1 presenta los niveles de deuda pública subnacional por nivel de gobierno durante el periodo comprendido entre 2017 y 2021.

Tabla 1. Deuda pública por nivel de gobierno

(Cifras en millones de pesos y como porcentaje del PIB y del total de deuda)

Indicador y nivel de gobierno	2017	2018	2019	2020	2021
Deuda de gobernaciones	3.758.64.370	4.378.04.938	4.920.14.908	4.842.95.471	5.468.4.446
Deuda de gobernaciones como proporción del PIB (%)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Deuda de gobernaciones como proporción del total de la deuda subnacional (%)	34	34	30	28	25
Deuda de alcaldías de capitales	4.696.35.751	7.747.98.499	8.584.58.913	9.412.67.167	12.606.793
Deuda de alcaldías de capitales como proporción del PIB (%)	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
Deuda de alcaldías de capitales como proporción del total de la deuda subnacional (%)	42	44	48	52	58
Deuda de alcaldías no capitales	2.612.22.853	3.868.03.778	3.765.83.582	3.512.13.636	3.682.0.418
Deuda de alcaldías no capitales como proporción del PIB (%)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
Deuda de alcaldías no capitales como proporción del total de la deuda subnacional (%)	24	22	23	20	17
Deuda subnacional total	11.067.12.994	16.670.17.304	17.304.21.757.257		
% PIB	1,2	1,3	1,6	1,7	1,8

Fuente: DNP con información del Ministerio de Hacienda y Crédito público y del FUT (2021).

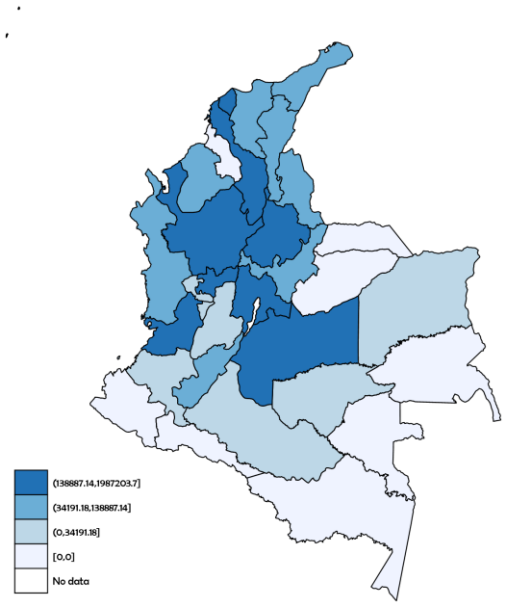
Una parte importante de las entidades territoriales no cuenta con deuda pública (

Mapa 1 y

Mapa 2). Para el total de 1.133 gobiernos subnacionales, solamente el 64 % contaba con deuda pública al cierre de la vigencia 2021.

Mapa 1. Deuda pública de los departamentos durante la vigencia 2021

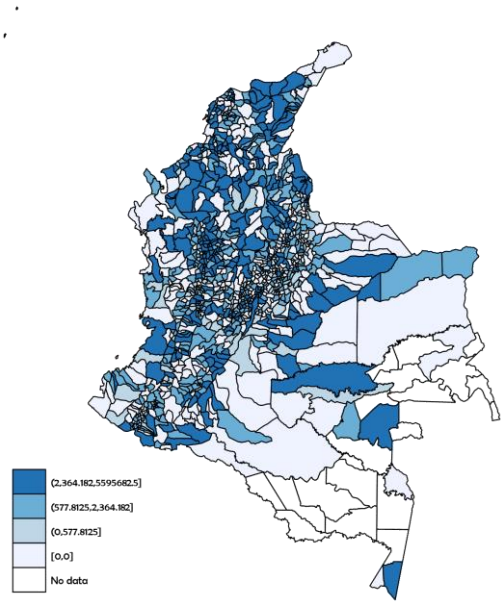
(Cifras en millones de pesos)



Fuente: DNP con información del FUT y la CGN (2021).

Mapa 2. Deuda pública de los municipios durante la vigencia 2021

(Cifras en millones de pesos)



Fuente: DNP con información del FUT y la CGN (2021).

La deuda interna de las entidades territoriales ha preservado altos niveles de calidad. De acuerdo con información de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2021, de las operaciones activas de crédito con los establecimientos de crédito el 100 % de los departamentos y el 99,48 % en el caso de los municipios, contaba con calificación A[37]. Es decir, presentaba mínimos factores de riesgo y se cumplía de manera oportuna con el pago del capital. El 93,7% de esta cartera estaba en cabeza de los establecimientos bancarios y el 6,3 % en las instituciones oficiales especiales (Tabla 2).

Tabla 2. Calidad de la cartera interna por tipo de entidad territorial durante la vigencia 2021

(Cifras en millones de pesos y como proporción del total de la deuda por tipo de entidad territorial)

Tipo	Calificación	Establecimientos bancarios	Compañías de financiamiento comercial	Instituciones oficiales especiales	Cooperativas financieras	Total general	% del total
Departamento	A	4.556.206		438.309		4.994.515	100
Total Departamento		4.556.206	0	438.309	0	4.994.515	100
Municipio	A	8.016.729	762	524.343	900	8.542.734	99,5
	B	18.766		13.028		31.794	0,3
	C	4.776				4.776	0,1
	D	2.775				2.775	0,0
	E	4.921				4.921	0,1
Total Municipio		8.047.967	762	537.371	900	8.587.000	100,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2021).

2.2.2. Capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales

Con corte al 1 de enero de 2022, las entidades territoriales contaban con niveles moderados de deuda respecto a sus ingresos corrientes y bajos costos financieros del endeudamiento frente a su ahorro operacional. Desde una perspectiva agregada, la relación entre saldo de la deuda e ingresos corrientes totalizó 46 %, mientras que la razón intereses y ahorro operacional era de solo 5 %.

El bajo nivel relativo de endeudamiento, así como de su costo, es homogéneo para los distintos niveles de gobierno. En el caso de las gobernaciones, la deuda respecto a

[37] Se debe aclarar que la referencia es hacia los créditos contraídos con establecimientos de crédito dado que existen obligaciones de deuda interna con la nación que se encuentran en mora y por tanto la afirmación de alto niveles de calidad no aplica para este tipo de deuda.

ingresos corrientes alcanzó 47 %, en las capitales 63 %, y en los municipios no capitales 23 %; mientras que, por el lado de la relación entre intereses y ahorro operacional, en todos los casos resultó inferior al 7 % (Tabla 3). Además, la tasa de interés implícita promedio de la deuda de las entidades territoriales, entendida como la relación entre intereses y saldo de la deuda, era del 6,3 % efectivo anual para el mismo periodo de análisis[38], lo que indica tanto un mayor desarrollo del mercado financiero como una baja percepción de riesgo para préstamos a los gobiernos subnacionales. La consolidación del saneamiento fiscal territorial y su estabilidad han sido factores determinantes para generar confianza en las gobernaciones y alcaldías como sujetos de crédito.

Tabla 3. Indicadores globales de sostenibilidad y solvencia de la deuda al 1o de enero de 2022

Nivel	Indicador de sostenibilidad[(a)]	Indicador de solvencia [(b)]
Departamentos	47	4
Capitales	63	7
No capitales	23	2
Total de entidades territoriales	**46**	**5**

Fuente: DNP con información del FUT, de la CGN, y de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (Cuipo) (2022).

Nota (a): el indicador de sostenibilidad se entiende como la relación entre deuda e ingresos corrientes en términos de porcentaje.

Nota (b): el indicador de solvencia se entiende como la relación entre intereses y ahorro primario en términos de porcentaje.

2.3. Justificación

Uno de los objetivos del capítulo de gasto público efectivo del PND 2018-2022 *Pacto por Colombia, Pacto por la equidad* se propone fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsabilidad del gasto público. En varias acciones del mencionado PND se plantea que el Gobierno nacional implemente el enfoque de presupuesto orientado a resultados en todo el gasto público, y coordine con el nivel territorial para que este enfoque se extienda a ese nivel de gobierno. Igualmente, se busca fortalecer el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en el componente de sostenibilidad financiera, al aplicar como principios la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos públicos.

[38] Por nivel de gobierno, la tasa de interés implícita promedio de la deuda era: para departamentos 7,72 %, para ciudades capitales 9,1 %, y para municipios 6,25 %.

Los proyectos de inversión deben permanecer actualizados en el Banco único de proyectos de manera que se puedan articular y consolidar las diferentes fuentes de financiación del gasto público. Lo anterior es otro lineamiento del PND que busca promover proyectos de inversión sostenibles que cumplan con las condiciones definidas para acceder al financiamiento que requieren de manera que puedan dar solución a las necesidades de la población.

La crisis ocasionada por la pandemia generó un retroceso en indicadores sociales y económicos que exigen que la gestión de los gobiernos se desarrolle bajo los anteriores parámetros establecidos en el PND. Dentro de las opciones de financiación, los recursos de crédito se erigen como una posibilidad para apalancar proyectos de inversión que contribuyan a la consolidación de la reactivación económica y al desarrollo territorial, entre otros.

En un contexto en el que la pandemia del Covid-19 no generó desequilibrios fiscales sistémicos en las entidades territoriales (Ministerio de Hacienda y Crédito público, 2021), se generó un potencial para contribuir a la reactivación económica regional y local. Como se mencionó anteriormente, el artículo 30 de la Ley 2155 de 2021 modificó el artículo 6 de la Ley 358 de 1997, ampliando el indicador de sostenibilidad del 80 % al 100 %, y el indicador de solvencia del 40 % al 60 %.

Así las cosas, la gran mayoría de entidades territoriales cuentan con un espacio para adquirir nueva deuda sin superar los límites cuantitativos vigentes. Tanto el 97 % de los departamentos como de las ciudades capitales registraron, al primero de enero de 2022, un indicador de sostenibilidad inferior al 80 %. Entre tanto, el 77 % de los municipios no capitales exhibía una razón entre deuda e ingresos corrientes inferior al 20 %, y el 99 % de dichas entidades una razón inferior al 80 %. En todo caso, es preciso señalar que la materialización de dicho potencial está sujeto tanto a las necesidades de financiamiento de proyectos de inversión sostenibles, así como de la evaluación de riesgo que realicen las entidades financieras y el cumplimiento de los demás requerimientos definidos por cada fuente para convertirse en sujetos de crédito.

Por su parte, para el universo de las entidades territoriales el indicador de solvencia se encuentra muy por debajo de los máximos legales. La mayoría de los departamentos exhibía al 1 de enero de 2022, una relación intereses sobre ahorro primario inferior al 10 %; en las ciudades capitales por debajo del 15 %, y en los municipios no capitales menor que el 10 %.

Con corte al 1 de enero de 2022, los gobiernos subnacionales contaban con capacidad para ampliar su deuda pública en 28 billones de pesos (aproximadamente el

72 % del flujo anual de ingresos tributarios), equivalente al 2,5% del PIB. Es decir, podrían, como máximo, sin superar los límites vigentes, multiplicar por 2,3 veces la deuda contabilizada al cierre de 2021. La mayor capacidad adicional de endeudamiento, relativa a ingresos corrientes, está concentrada en buena parte de los departamentos y municipios que más requieren recursos para acelerar el cierre de brechas.

Con el fin de hacer un aprovechamiento responsable del endeudamiento como mecanismo de financiamiento, este documento tiene como objetivo promover el fortalecimiento de la gestión y del acceso al crédito público por parte de las entidades territoriales promoviendo la financiación de inversiones sostenibles. Con el cumplimiento de este objetivo se buscar dar continuidad y contribuir al proceso de reactivación económica, a impulsar la generación de empleo, la productividad y el cierre de brechas, entre otros.

3. Marco conceptual

Esta sección indica cuáles son los lineamientos generales que orientan el financiamiento hacia la gestión de inversiones sostenibles y define los principios relacionados con proyectos de inversión sostenibles. En la sección de antecedentes se mostró que existe una normativa robusta que determina los requerimientos y procedimientos que deben cumplir las entidades territoriales frente a posibilidades de financiamiento como endeudamiento. Sin embargo, a partir del marco normativo expuesto, es importante plantear los principios alrededor de los cuales se orienta la presente política con el fin de que sean el soporte bajo el cual se desarrolle la gestión eficiente de inversiones sostenibles a través de esta fuente de financiamiento.

3.1. Lineamientos generales para el financiamiento orientado a gestionar inversiones sostenibles

El propósito de esta sección es presentar los principios que contribuirán a mejorar la toma de decisiones en el proceso de estructuración de operaciones de financiamiento. Estos principios son intrínsecos a cualquier proceso o acción que se plantee para el mejoramiento de la gestión pública en cuanto al endeudamiento territorial.

Principio 1. El endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago

El principio máximo que debe regir la toma de decisiones frente a las alternativas de financiamiento de las entidades territoriales debe ser su capacidad de pago, el cual no puede exceder su endeudamiento. Dicha premisa debe cumplirse no solo en el momento de la estructuración de las operaciones de financiamiento, sino a lo largo del plazo de

ejecución de este con el fin de no comprometer la sostenibilidad fiscal del municipio o departamento en el largo plazo. Así mismo, debe entenderse el endeudamiento no como la principal fuente de financiamiento, sino como una alternativa en la cual se debe incurrir en costos adicionales. En este sentido, si la entidad territorial cuenta con la posibilidad de financiarse con recursos propios, no debería endeudarse.

Principio 2. La tasa interna de retorno del proyecto de inversión debe ser mayor a la tasa de interés de la operación

Las condiciones financieras definidas en una operación de financiamiento implican gastos tanto en el corto como en el largo plazo, los cuales deben ser un factor determinante en el momento de identificar los proyectos de inversión a ser financiados. En general, con el fin de promover inversiones sostenibles, las entidades territoriales deberán definir proyectos con una tasa interna de retorno mayor a la tasa de interés de la operación. En consecuencia, la selección de los proyectos debe incorporar un análisis sobre la pertinencia de utilizar diferentes alternativas de financiamiento de acuerdo con los costos asociados a la operación y la rentabilidad prevista de la inversión. En el marco de este ejercicio, para el caso del endeudamiento a través de la banca multilateral, las entidades territoriales deben buscar maximizar los beneficios adicionales que puedan estar disponibles tales como subsidios a la tasa de interés en casos especiales y asistencia técnica en la estructuración y supervisión de proyectos.

Por otro lado, se debe propender por minimizar los costos asociados al pago de la comisión de compromiso derivados de los saldos por desembolsar, además de realizar una ejecución eficiente de los recursos. Con este fin, es ideal que las entidades territoriales hagan uso de herramientas financieras innovadoras ofrecidas por los prestamistas como es el caso de los préstamos basados en resultados donde se vinculan los desembolsos de préstamos directamente con resultados de desarrollo verificados[39].

Principio 3. El financiamiento que mitigue riesgos de mercado debe ser prioritario

Las entidades territoriales deberán analizar las alternativas de financiamiento que permitan mitigar los riesgos de mercado incluyendo el riesgo cambiario. Lo anterior, tomando en cuenta la volatilidad de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense, moneda sobre la cual se determinan la mayoría de las operaciones de crédito externo, y la imposibilidad de contar estimaciones precisas que permitan dimensionar

[39] Frente a este último instrumento, se destaca la experiencia positiva de dos créditos del Ministerio de Salud y Protección Social con la banca multilateral que en menos de dos años de ejecución han logrado desembolsar más del 70 % de los recursos de crédito, lo cual supera significativamente los niveles de eficiencia de ejecución de créditos de inversión que en promedio tienen previsto un periodo de desembolsos de cinco años.

los costos asociados a dichas fluctuaciones. Esto implica: (i) tomar en cuenta las alternativas de financiamiento previstas en moneda local; (ii) identificar las posibilidades de financiamiento en moneda local que puedan brindar fuentes externas con el fin de mitigar el riesgo cambiario, y (iii) definir y hacer uso de cláusulas de conversión de moneda dentro de las operaciones de financiamiento.

Principio 4. Se debe profundizar en los instrumentos financieros para el logro de inversiones sostenibles

Los instrumentos financieros deben facilitar la transición hacia una economía más limpia e impulsar estrategias que protejan los recursos naturales y mitiguen los impactos sociales y económicos del cambio climático. Esta agenda está siendo impulsada por el Gobierno nacional y se enfoca en permitir que el país cumpla con sus ODS mediante el establecimiento de medidas que apoyen la movilización de recursos a través de finanzas verdes. En esta materia, el Gobierno nacional ha desarrollado diferentes instrumentos financieros que facilitan esta transición hacia una economía más limpia a través del desarrollo de mercados de bonos verdes, la adopción de una taxonomía verde nacional, y la incorporación de políticas ambientales, sociales, y de gobernanza, en las metodologías para valorar riesgos en proyectos de infraestructura estructurados a través de Asociaciones Público-Privadas.

Dentro del conjunto de instrumentos definidos por el Gobierno nacional en este ámbito se destaca la adopción de una taxonomía verde nacional. La taxonomía constituye un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen al logro de los objetivos y compromisos ambientales del país, además incorpora un conjunto de definiciones orientadas a apoyar a, entre otros, a inversionistas e instituciones financieras en la identificación y evaluación de inversiones que pueden cumplir con objetivos ambientales y que pueden ser consideradas como verdes o ambientalmente sostenibles en Colombia.

En este sentido, las entidades territoriales deben propender por hacer uso de esta Taxonomía con el fin de identificar los proyectos con contribuciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales. Lo anterior impulsa la movilización efectiva de recursos al territorio a la vez que se materializan inversiones que permitan cumplir con los compromisos del país priorizados en el *Acuerdo de París*, el *Convenio marco de diversidad biológica* y los ODS, entre otros.

Finalmente, se resalta que este ejercicio de articulación con metas nacionales ambientales contribuye al cumplimiento de requisitos en la estructuración de operaciones de crédito. Esto es especialmente importante tomando en cuenta que algunos prestamistas,

incluyendo la banca multilateral, tienen ciertas salvaguardas o requisitos mínimos ambientales, sociales y de gobernanza.

3.2. Proyectos de inversión sostenibles

El criterio de sostenibilidad en la inversión puede verificarse analizando la orientación de los proyectos al menos a uno de cinco componentes estratégicos. Teniendo en cuenta el marco conceptual presentado y con el objetivo de que los proyectos de inversión susceptibles de financiación en un contexto post pandemia cuenten con un criterio de sostenibilidad, se recomienda que su orientación esté determinada en alguno de los siguientes componentes estratégicos: (i) contribución directa a los ODS; (ii) articulación con los compromisos asumidos por el país en el marco del *Acuerdo de París* y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático 2020-2030; (iii) promoción de eficiencias en las cadenas de valor logístico en los puertos y desarrollo costero; (iv) impulso de los flujos migratorios mixtos como factores de desarrollo, en particular en las zonas de frontera, y (v) fomento de la biodiversidad, ecoturismo y desarrollo ambiental.

Es importante resaltar que los componentes estratégicos pueden desarrollarse de manera transversal en las etapas de pre-inversión e inversión de los proyectos a financiar. Asimismo, con el fin de superar los cuellos de botella en materia de formulación y estructuración de proyectos territoriales orientados a resultados, estos también podrían concebirse desde la perspectiva del fortalecimiento institucional, es decir, de incremento en capacidades.

Las inversiones fundamentadas en los cinco componentes estratégicos mencionados podrían ser potencialmente desarrolladas por, además de gobiernos subnacionales, sus entidades descentralizadas y por esquemas asociativos territoriales. El *Pacto por la descentralización* del PND 2018-2022, en la línea de *Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y el fortalecimiento de la asociatividad*, identifica como un objetivo puntual el de consolidar el nivel regional de planeación y gestión incentivando la asociatividad territorial, concibiendo la asociatividad territorial como un catalizador para cierre de brechas, aprovechamiento de economías de escala, y efectos multiplicadores derivados de proyectos de impacto regional y coordinación multinivel. De este modo, los componentes estratégicos podrían tener incidencia en materia de infraestructura económica, social, ambiental, y de adaptación al cambio climático.

Por el lado de la infraestructura económica, los proyectos de inversión sostenible deben contar con capacidad multiplicadora (eslabones de cadenas productivas) y alta incidencia en materia de empleo decente, capacidad productiva y desarrollo económico. Es deseable que estos proyectos se enfoquen en las siguientes áreas: (i) catastro

multipropósito; (ii) infraestructura para sistemas integrados de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte público; (iii) energía; (iv) desarrollo urbano, e (v) implementación de tecnologías de la información para la administración pública.

Por el lado de la infraestructura social, los proyectos sostenibles deberán generar un impacto directo en materia de mitigación de condiciones de vulnerabilidad (multifactorial) de los ciudadanos. Por tanto, su implementación recaerá sobre los sectores tradicionales de inversión, como: (i) educación; (ii) vivienda, ciudad y territorio, en los subsectores de agua potable y saneamiento básico); (iii) salud, y (iv) gobierno territorial (Población vulnerable, incluidos los flujos migratorios mixtos, reasentamientos, entre otros).

Y, finalmente, con respecto a la infraestructura ambiental y de adaptación al cambio climático, las inversiones sostenibles deben estar enfocadas en aprovechar el potencial estratégico del territorio, su biodiversidad y la promoción del desarrollo económico alternativo. Lo anterior sustentado en las siguientes áreas: (i) energías renovables y limpias; (ii) economía y proyectos verdes o ecológicos; (iii) cambio climático; (iv) servicios ecosistémicos y biodiversidad; (v) sistemas de riego; (vi) hábitats naturales; (vii) gestión de riesgos de desastres naturales; (viii) turismo, y (ix) ecoturismo.

4. DIAGNÓSTICO

El problema central que esta política apunta a solucionar es la baja gestión de los recursos de crédito por parte de las entidades territoriales para la financiación de proyectos de inversión que contribuyan a promover inversiones sostenibles. La baja gestión de estos recursos resulta problemática en la medida en que dificulta que tal mecanismo de financiación contribuya a promover la reactivación económica, en un contexto en el que las finanzas públicas presentan holgura frente a los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos a nivel legal. El problema planteado está explicado por las bajas capacidades de las entidades territoriales para adelantar procesos de planeación estratégica y de gestión de proyectos que les permitan acceder a recursos de crédito como mecanismo de apalancamiento.

Como vehículo de financiación, los recursos de crédito, así como el pago de las obligaciones adquiridas en el marco de éstas, involucran una adecuada inclusión en los procesos de planeación del desarrollo, en la programación presupuestal, y en los mecanismos de seguimiento, frente al cual se evidencian dificultades para ser llevados a cabo por parte de las entidades territoriales. De manera puntual y como se desarrolla a continuación, las principales limitaciones se presentan en relación con (i) la estructuración de proyectos que cumplan con las condiciones de los oferentes y de las fuentes de recursos a la que se asocia la operación de crédito; (ii) la identificación de criterios para establecer el tipo

de proyectos y circunstancias que habilitan a un proyecto de inversión para ser financiado con recursos de crédito; (iii) baja articulación de la planeación con el proceso de programación presupuestal en las entidades territoriales; (iv) bajos niveles de ejecución de los créditos, lo que incrementan los costos financieros y fuerzan la extensión de los plazos de ejecución, y (v) el inadecuado seguimiento y evaluación de los recursos de crédito enfocado en la evaluación financiera y sin incorporación de experiencias en la negociación de nuevos créditos.

Limitada capacidad de las entidades territoriales para estructurar adecuadamente proyectos de inversión que cumplan con las condiciones definidas y acceder al financiamiento que requieren

Los gobiernos subnacionales[40] presentan una alta heterogeneidad en materia de capacidades institucionales y retos estructurales en la conformación y competencias de su talento humano, en particular aquel orientado a la estructuración de proyectos de inversión. Este hecho se ve reforzado por la alta rotación de personal que usualmente se presenta en las entidades territoriales, atribuible en parte al ciclo político, que conlleva a pérdida de talento humano entrenado y dificulta el mantenimiento en la base de la curva de aprendizaje para atender los diferentes procesos de gestión relacionados.

Asimismo, existe una débil estructuración de procesos, procedimientos, guías, y proformas, que faciliten las transiciones de rotación de personal a nivel subnacional. Esto resulta problemático en la medida en que la existencia e implementación de los citados procedimientos y guías para la transición adecuada de la planta de personal de las entidades territoriales está relacionada con el fortalecimiento de su desempeño en la gestión administrativa y con la consolidación de una base sólida para el desarrollo de estos ejercicios, lo que a su vez se relaciona con la mitigación de los efectos de la rotación de personal.

Adicionalmente, y dada la debilidad en las capacidades subnacionales asociadas con la adecuada estructuración de proyectos de inversión, existe una desarticulación entre las diferentes fuentes de financiación de que disponen las entidades subnacionales. Lo anterior, ha ocasionado que se formulen proyectos a partir de los recursos disponibles y separados por fuentes de financiación, aun cuando las necesidades de la población exigen que se formulen proyectos que potencialicen el uso de los recursos disponibles y deriven en intervenciones públicas con mayor impacto y menos atomizadas.

[40] En especial los municipios de categoría 4,5, y 6.

Escaso conocimiento sobre los criterios para establecer el tipo de proyectos y circunstancias que habilitan a un proyecto de inversión para ser financiado con recursos de crédito

Aunque el endeudamiento territorial se relaciona con los procesos de descentralización y el fortalecimiento de la autonomía territorial, las instituciones del nivel subnacional presentan un bajo nivel de conocimiento de las características de las fuentes de crédito existentes y de su valor agregado. Lo anterior se asocia con el bajo desarrollo de asistencia técnica en esta materia, así como al alto nivel de complejidad procedimental que implica su otorgamiento, y que se constituye como una barrera para su acceso. De modo que lo anterior ha resultado en una baja diversificación del portafolio de financiación territorial, que lleva a que no se evidencie esta fuente de manera estratégica en los procesos de planeación, en particular para contribuir al desarrollo de proyectos de inversión de alto impacto.

Relacionado con lo anterior, cada mecanismo de endeudamiento, en especial el externo, concibe distintos tipos de operaciones, condiciones, y destinaciones, e implica diferentes riesgos, que son en gran parte desconocidos por parte de las entidades territoriales. Este desconocimiento se relaciona con la escasa oferta de información disponible para las entidades territoriales que dificulta la identificación de las ventajas comparativas de cada mecanismo de endeudamiento disponible, lo que, a su vez, impide optimizar el efecto multiplicador de las intervenciones priorizadas.

Baja articulación de la planeación con el proceso de programación presupuestal en las entidades territoriales

En el país persiste la baja calidad en los procesos de programación presupuestal, y su articulación con la planeación a través de proyectos de inversión que soporten las inversiones del nivel departamental y municipal. Según el estudio realizado por Banco Interamericano de Desarrollo (2014), en el cual se analizaron 25 entidades territoriales en los ámbitos de gestión financiera y presupuestación por resultados[41], se argumenta que para

[41] Según el artículo 148 de la Ley 1753 de 2015 la orientación de la inversión a resultados es una técnica presupuestal que promueve el uso eficiente y transparente de los recursos de inversión que permite alinear los objetivos y prioridades definidos en el PND con el Plan Plurianual de Inversiones y hace posible establecer una relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía. Esta técnica es reiterada en el artículo 148 de la Ley 1955 de 2019, en el que se establece que la programación presupuestal debe orientarse a resultados; promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto, y los bienes y servicios, entregados a la ciudadanía. Así mismo, esta norma establece que la información sobre programación y ejecución presupuestal de los recursos de inversión de las entidades públicas del orden nacional y territorial debe reportarse a través del sistema de información unificada establecido para tal fin y de acuerdo con los lineamientos definidos para el efecto por el DNP.

el caso de los municipios, la función de planeación orientada a resultados presenta un menor avance que el evidenciado en los departamentos, siendo persistente en ambos niveles de gobierno la desarticulación entre el plan de desarrollo y el presupuesto de la entidad territorial, y las etapas de seguimiento y evaluación, lo que origina una baja utilidad o aplicación efectiva de los planes en las decisiones de asignación del gasto.

Una de las dificultades que se ha identificado para la consolidación de una efectiva orientación del presupuesto a resultados y la búsqueda de la eficiencia en el gasto público es el rezago que existe en el uso de metodologías estandarizadas. Específicamente en el uso del *Catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas* y los clasificadores complementarios tales como la *Clasificación programática de la inversión pública y la clasificación central de productos. Lo anterior pese a que* con posterioridad al año 2014, se ha avanzado en la consolidación de la información en el Banco Único de Proyectos administrado por el DNP.

Bajos niveles de ejecución de los créditos, lo que incrementan los costos financieros y fuerzan la extensión de los plazos de ejecución

Existe un bajo nivel de ejecución de proyectos financiados con crédito externo o interno, en el nivel territorial. De acuerdo con información reportada a través del FUT, en 2020 esta fuente de financiación territorial registró el nivel más bajo de ejecución frente a las demás fuentes de financiamiento. Específicamente, con cargo a recursos de crédito fueron comprometidos el 77,4 % de recursos presupuestados y obligados apenas el 53 %. La baja ejecución de los créditos conlleva ampliaciones de los plazos y el incremento de costos financieros como el pago de comisiones que deterioran la calidad de la gestión de estos recursos en términos de su eficiencia. Lo anterior se atribuye a varios factores entre los que se destacan las deficiencias en el proceso de identificación de proyectos; debilidades en la preparación de los proyectos o empréstitos, e inconsistencia de la programación de desembolsos por restricciones presupuestales o asociadas al proceso de ejecución presupuestal a través del *Programa anual de caja*.

Inadecuado seguimiento y evaluación de los recursos de crédito enfocado en la evaluación financiera y sin incorporación de experiencias en la negociación de nuevos créditos

Las debilidades para adelantar procesos adecuados de planeación estratégica de los recursos de crédito persisten a lo largo del ciclo de la gestión pública. En la actualidad no se realiza un seguimiento periódico y estandarizado a los recursos de crédito otorgados a las entidades territoriales, que además incorpore el enfoque de resultados de la gestión pública. A nivel territorial el seguimiento se limita al análisis de los niveles de endeudamiento

sin detallar el destino del gasto, esto es, a la efectividad con que se alcanzan los objetivos propuestos en los diferentes proyectos que motivan las operaciones de crédito.

Por su parte, a nivel nacional, el seguimiento a la deuda pública territorial se hace de manera muy generalizada. Tal seguimiento se hace a través de instrumentos como el *Informe de viabilidad fiscal* elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito público. Así también, el DNP calcula algunos indicadores de endeudamiento de las entidades territoriales que permiten hacer un diagnóstico en este tema, pero solo desde el punto de vista contable y presupuestal[42].

De otro lado, la estructuración y el seguimiento de la inversión pública territorial es posible solo de manera parcial a través de sistemas de reporte e instrumentos de análisis independientes que hacen seguimiento a fases o fuentes de recursos individualmente. Lo anterior se debe a que no existe un sistema de monitoreo que permita unificar y realizar trazabilidad a completitud de los componentes del ciclo de la inversión pública territorial. De este modo, aunque actualmente, existen sistemas e instrumentos de análisis, así como informes que apoyan la labor de monitoreo y seguimiento de los recursos de inversión a nivel territorial; entre ellos el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), el Sistema de seguimiento a planes de desarrollo territoriales, el Sistema de seguimiento a proyectos financiados con recursos del SGR, el Chip, el Sistema estadístico unificado de deuda, y el Sistema electrónico para la contratación pública, y se realiza monitoreo a los recursos del SGP; estos se encuentran desarticulados entre sí y no permiten lograr interoperabilidad.

Al respecto, algunos estudios han identificado que el reporte en múltiples sistemas y ante diferentes entidades se relaciona con la inconsistencia de la información reportada. Lo anterior se evidencia a través de los resultados obtenidos en el proceso de análisis e implementación de la categoría de cumplimiento de metas de planes de desarrollo, que hace parte del informe de monitoreo general a los recursos el SGP[43] *Propósito general y asignaciones especiales* que realiza anualmente el DNP. El citado informe encontró que, durante la vigencia, del total de municipios del país que deben reportar información al Sistema de seguimiento de evaluación de la eficacia[44]y al FUT, solo el 17,7 % y el 15,6 % lo hizo de manera coherente entre ambos sistemas, para el caso de la asignación

[42] El indicador de Endeudamiento de Largo Plazo (calculado como el cociente entre pasivos y activos) hace parte de la dimensión de resultados Índice de Desempeño Fiscal. Asimismo, se cuenta con un indicador de Endeudamiento de Corto Plazo (calculado como el cociente entre pasivo corriente y activo corriente) y una aproximación al cálculo del indicador de Sostenibilidad de la Deuda de la Ley 358 de 1997. El cálculo de estos indicadores depende del reporte que realizan las entidades a los sistemas de información oficiales.

[43] Artículo 2.6.3.1.4. Decreto 1068 de 2015.

[44] Que hacía seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes territoriales de desarrollo.

presupuestal para propósito general, y de asignaciones especiales, respectivamente 2019 (Departamento Nacional de Planeación, 2020).

5. Definición de la política

5.1. Objetivo general

Promover el fortalecimiento de la gestión y del acceso a financiamiento por parte de las entidades territoriales a inversiones sostenibles que den continuidad al proceso de reactivación económica y contribuyan a promover la generación de empleo, la productividad, y el cierre de brechas, en las regiones.

5.2. Plan de acción

Para el cumplimiento del objetivo general esta política propone una estrategia orientada a aumentar las capacidades de las entidades territoriales para la planeación estratégica y la gestión de proyectos a ser financiables mediante operaciones de crédito para identificar con criterios claros el tipo de proyectos a ser financiados y mejorar los procesos de programación y seguimiento de los recursos.

A su vez, tal estrategia está conformada por varias líneas de acción que tienen como fin implementar alternativas que permitan: (i) incrementar las capacidades de las entidades territoriales para estructurar adecuadamente proyectos de inversión que cumplan con las condiciones definidas y acceder al financiamiento que requieren; (ii) promover el conocimiento sobre los criterios para establecer el tipo de proyectos y circunstancias que habilitan a un proyecto de inversión para ser financiado con recursos de crédito; (iii) mejorar la articulación de la planeación con el proceso de programación presupuestal en las entidades territoriales; (iv) mejorar los bajos niveles de ejecución de los créditos que incrementan los costos financieros y fuerzan la extensión de los plazos de ejecución, y (v) fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo, y evaluación, de los recursos de crédito y su incorporación de experiencias en la negociación de nuevos créditos.

Línea de acción 1. Fortalecimiento de capacidades territoriales en la estructuración y formulación de proyectos a través de la asistencia técnica

Durante el 2022 y el 2024, **el Departamento Nacional de Planeación profundizará el proceso de asistencia técnica orientado al fortalecimiento de capacidades para la gestión efectiva de proyectos de inversión y el manejo adecuado de la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)**, sin que se limiten únicamente al apoyo de aquellos que serán financiados con recursos del crédito. Esta asistencia técnica buscará mejorar la

calidad de la formulación y estructuración de proyectos, así como de la información reportada durante el seguimiento, de tal forma que su ejecución sea transparente a toda la ciudadanía, buscando consolidar a Mapainversiones como el visor de dicha información. La plataforma, que está actualmente en funcionamiento, proporciona una oportunidad para todas las entidades territoriales ya que les permite visibilizar su gestión; el reto radica en asegurar que toda la información publicada está gestionada con calidad y de manera oportuna.

El proceso de asistencia técnica también debe asegurar que las entidades territoriales puedan apropiar el manejo de la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Este proceso de asistencia técnica debe ser integral hacia las entidades territoriales donde se articule toda la oferta que desde el Departamento Nacional de Planeación se genera hacia los territorios. De manera particular, se debe orientar a las entidades territoriales al fortalecimiento de la gestión de proyectos de impacto regional y en esa línea, se deben analizar los procesos que les permiten a varias entidades territoriales concurrir en sus fuentes de financiación para adelantar proyectos de inversión conjuntos, incluyendo dentro de los mecanismos de financiación el acceso a créditos.

Línea de acción 2. Establecer un lugar en la web relacionado con el acceso y uso de los recursos de crédito

Entre 2022 y 2024, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito público estructurarán y pondrán en funcionamiento un lugar en la web que provea información relacionada con el acceso y uso de los recursos de crédito a nivel subnacional. Esta herramienta debe dar orientaciones sobre aspectos generales de acceso a crédito haciendo referencia a las normas existentes en la materia y a los requerimientos y procesos que deben surtir las entidades territoriales en los diferentes casos para acceder a esta fuente de financiación. Dentro de la información que se presentará se encuentra aquella relativa a los procedimientos de cada uno de los mecanismos de financiamiento, así como el detalle de la normativa vigente a la fecha.

Línea de acción 3. Profundizar en el fortalecimiento de los procesos de planeación y programación de las entidades territoriales haciendo uso de las nuevas metodologías de clasificación presupuestal

Durante el 2022 y 2024, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito público profundizarán el proceso de articulación y formalización de la programación presupuestal a través del uso efectivo de los instrumentos del sistema presupuestal (plan financiero, marco fiscal de mediano plazo, plan operativo anual de inversiones y presupuesto), de manera tal que permita formular las estimaciones de ingreso y

las proyecciones de gasto de acuerdo con lo establecido por el *Catálogo de cuentas presupuestales para entidades territoriales y sus descentralizadas*. La coherente aplicación del catálogo obliga a que las administraciones territoriales realicen la preparación del soporte de la información en el Clasificador Programático de la Inversión, en coherencia con el catálogo de productos de la Metodología General Ajustada de los proyectos de inversión con lo que se fortalecerán de manera integral el uso de las metodologías de clasificación presupuestal.

Línea de acción 4. Incentivar en las entidades territoriales políticas que mejoren la planeación financiera de los proyectos de inversión financiados con recursos de crédito

Durante el 2022 y el 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito público y el Departamento Nacional de Planeación incentivarán, a través de la asistencia técnica territorial, mejoras en la planeación financiera de los proyectos de inversión apalancados con crédito. Con lo anterior se busca lograr una correspondencia entre los desembolsos efectivos de dichos recursos con las verdaderas necesidades de avance de los proyectos. Se analizarán puntualmente los Programas Anuales Mensualizados de Caja en las entidades territoriales, la administración de los excedentes de liquidez y las capacidades de negociación de las condiciones financieras de los créditos.

Línea de acción 5. Promover buenas prácticas para el seguimiento de los recursos incorporados en proyectos de inversión que son objeto de las operaciones de crédito en el marco de la presupuestación orientada a resultados

A partir del 2022 y hasta 2023, el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito público definirá indicadores para hacer seguimiento al estado de las operaciones de crédito a nivel presupuestal y de los proyectos de inversión financiados con recursos de crédito. Estos indicadores deben permitir el seguimiento por parte de las entidades del orden nacional, así como el de las entidades territoriales y no deben limitarse a la ejecución financiera de los proyectos. A partir del seguimiento a estos indicadores se busca mejorar la información asociada al comportamiento de los proyectos en curso para fortalecer la toma de decisiones por parte de las entidades territoriales, de tal forma que puedan identificar las acciones necesarias con base al plan de desembolsos, perfil de vencimientos o duración del crédito. Dichos indicadores pueden ser construidos a partir de los reportes oficiales que realizan las entidades territoriales y deben estar disponibles para ofrecer recomendaciones a las entidades territoriales para realizar seguimiento o frente a la ejecución presupuestal de los recursos del crédito. En todo caso, en la implementación de esta estrategia se respetará la autonomía que corresponde a las Entidades Territoriales.

Línea de acción 6. Fortalecer los reportes que realizan las entidades territoriales sobre la información de endeudamiento

Durante el 2022 y el 2023, el Departamento Nacional de Planeación rediseñará o complementará los reportes existentes que realizan las entidades territoriales para contar con información adicional frente al uso de los recursos de crédito. Como mínimo se debe contar con datos que den cuenta de los procesos de aprobación, montos de endeudamiento, horizonte de tiempo, desembolsos anuales, identificación de proyectos de inversión financiados, entre otros. A partir del seguimiento a estos indicadores se busca fortalecer la toma de decisiones por parte de las entidades territoriales. Dichos indicadores pueden ser construidos a partir de los reportes oficiales que realizan las entidades territoriales y deben estar disponibles para ofrecer recomendaciones a las entidades territoriales para realizar seguimiento o frente a la ejecución presupuestal de los recursos del crédito.

Línea de acción 7. Incluir en la Plataforma Integrada de Inversión Pública un módulo para la consulta de la información reportada sobre el endeudamiento territorial

Durante el 2023 y el 2025, el Departamento Nacional de Planeación incluirá en la PIIP un módulo para la consulta de la información reportada sobre el endeudamiento territorial, que permita identificar proyectos de inversión financiados con recursos de crédito para su adecuado seguimiento. Lo anterior permitirá gestionar los proyectos de las entidades territoriales a través de una sola herramienta, eliminando el enfoque de la gestión según la fuente de financiación.

5.3. Seguimiento

El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos del presente Documento CONPES se realizará a través del PAS que se encuentra en el Anexo A. En este se señalan las entidades responsables de cada acción; los periodos de ejecución de estas; los recursos necesarios y disponibles para llevarlas a cabo; y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política. El reporte periódico al PAS se realizará semestralmente por todas las entidades concernidas en este documento y será consolidado según los lineamientos del DNP.

Esta política tiene un período de implementación que cubre desde el año 2022 hasta el 2024. Su seguimiento se hará de manera semestral iniciando su reporte en diciembre de 2022 y finalizando con el informe de cierre con corte al 31 de diciembre de 2024. Lo anterior, se traduce en un total de 5 reportes semestrales para un período de 2 años (Tabla 4).

Tabla 4. Cronograma de seguimiento

Corte	Fecha
Primer corte	Diciembre de 2022
Segundo corte	Junio de 2023
Tercer corte	Diciembre de 2023
Cuarto corte	Junio de 2024
Quinto corte	Diciembre de 2024
Sexto corte	Junio de 2025
Informe de cierre	Diciembre de 2025

Fuente: DNP (2022).

5.4. Financiamiento

Para efectos del cumplimiento de esta política, las entidades involucradas en su ejecución priorizarán en las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector los recursos suficientes para la financiación de las actividades a su cargo conforme lo establecido en el PAS. El costo indicativo total de la política es de $890 millones de pesos. En la Tabla 5 se presenta el financiamiento discriminado por entidad.

Tabla 5. Financiamiento por entidad

(Millones de pesos)

Entidad	Costo total
Departamento Nacional de Planeación	840
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	50
Total	**890**

Fuente: DNP (2022).

6. RECOMENDACIONES

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito público recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):

1. Aprobar los lineamientos de política para promover el acceso a financiamiento de las entidades subnacionales a proyectos e inversiones sostenibles.
2. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación:
    a. Fortalecer el componente estratégico de las operaciones de crédito en las fases de planeación y seguimiento.
    b. Establecer en la página web las orientaciones sobre proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos de crédito.
    c. Promover un amplio acceso a la información que involucra el financiamiento con la banca multilateral, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
    d. Promover el fortalecimiento de las capacidades territoriales en la estructuración y formulación de proyectos a través de la asistencia técnica combinando la presencialidad con la virtualidad.
    e. Promover buenas prácticas para el seguimiento de los recursos y proyectos de inversión objetos de las operaciones de crédito en el marco de la presupuestación orientada a resultados.
    f. Incentivar la mejoría en el desempeño de las entidades territoriales en los aspectos procedimentales que componen las operaciones de crédito, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
    g. Unificar los trámites asociados a los requisitos específicos para el acceso a crédito externo.
    h. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de las fuentes de financiación de proyectos de inversión para las entidades territoriales.
    i. Contribuir con el diseño conceptual y metodológico que permita ampliar la cobertura de los Programas Orientados a Resultados existentes para el componente de inversión y los clasificadores programáticos correspondientes en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito público.
    j. Implementar metodologías y/o herramientas tecnológicas basadas en técnicas capaces de identificar patrones entre los datos para hacer predicciones, con el fin de generar análisis prospectivos de datos sobre la ejecución de los proyectos

de inversión, y emitir alertas preventivas para la implementación de acciones que propendan por la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

3. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito público:

   a. Contribuir con el diseño conceptual y metodológico que permita ampliar la cobertura de los Programas Orientados a Resultados existentes para el componente de inversión y los clasificadores programáticos correspondientes en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.

   b. Promover el fortalecimiento de la aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, en particular su vínculo con la Clasificación Programática de la Inversión Pública y la Clasificación Central de Productos.

   c. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales con el objetivo de mejorar la planeación financiera de los proyectos de inversión apalancados con crédito, así como fortalecer los Programas Anuales Mensualizados de Caja y la administración de los excedentes de liquidez.

BIBLIOGRAFÍA

Gómez , R., & Varea, M. (2014). *Fortaleciendo capacidades para mejorar el gasto descentralizado en Colombia.* Nota Técnica), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

BID. (2014). *Fortaleciendo capacidades para mejorar el gasto descentralizado en Colombia.*

Bonet, J. (2014). Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia. *Documentos de Trabajo sobre ECONOMIA REGIONAL*.

Departamento Nacional de Planeación (2020). *Informe de monitoreo general SGP Propósito General y Asignaciones Especiales DNP -2019.* Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación & Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2019). El Marco Fiscal de Mediano Plazo. Obtenido de DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/MFMP2019/CartillaMarcoFiscal.pdf

Jiménez, J., & Ruelas, I. (2016). *El endeudamiento de los gobiernos subnacionales en América Latina. Evolución, institucionalidad y desafíos,.* Cepal.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2021). *Informe de Viabilidad Fiscal de los Departamentos y Municipios Capitales Vigencia 2021.* Bogotá.

Quintero, P., & Silva, J. (2005). *Tolima: Deuda Pública con el sector financiero 1994-2003.* Ibagué: BANREP.

Restrepo, J. C. (2000). *Nuevos rumbos para la descentralización.* Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.